

RANCAGUA, 7 de mayo del 2019.

Con esta fecha, la Alcaldía decretó lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que, a través del Oficio Ordinario N° 029/2019 Asesoría Urbana ID N° 283619, de 6 de mayo del 2019, el Asesor Urbanista, informa que en atención a lo resuelto por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, mediante Resolución Exenta N°1045 de fecha 08 de noviembre de 2018, que resolvió el recurso de reposición deducido por Sergio Esteban Sanhueza Córdova, en representación de Alfonso Hernán Ferrer Jofre, en contra del Oficio Ordinario N°1612 de fecha 20 de septiembre de 2018, de dicha Secretaría Regional Ministerial, y que acogió dicho recurso de reposición, estableciendo que la zona EQ-PU2 del Plan Regulador Comunal de Rancagua no aplica al inmueble Rol N° 785-30 de Rancagua y ordena a la Ilustre Municipalidad de Rancagua fijar las nuevas normas urbanísticas aplicables al área, conforme lo dispuesto en el Artículo 59° del DFL N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones (Ley 19.939).

Y a los fundamentos de la Resolución N°1045 del 08.11.2018, en su letra d) y e) que establece que la modificación N°17 al Plan Regulador Comunal de Rancagua, publicada en el Diario Oficial con fecha 06 de febrero de 2019, no incluyó el inmueble denominado Lote R. Rol de avalúo N° 785-30 de Rancagua, en la prórroga de la declaratoria de uso público de Parques (EQ-PU2), afectación que fuese incorporada mediante la Modificación N° 15° publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de febrero de 2009. Establece que caducaron de pleno derecho.

Que mediante informe de esta Asesoría Urbana, remitida en oficio Ordinario N° 083 de fecha 27 de diciembre de 2018, y en virtud de lo establecido en el Artículo N° 59° de la L.G.U.C., (Ley 19.939), la que requiere previa a la aprobación de las nuevas condiciones el informe favorable de la SEREMI de V. y U. y para la cual se deberá aplicar las condiciones de la zona predominante adyacente al terreno en consulta, la que correspondería a la Zona R2 establecidas en el artículo 29° de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Rancagua.

Al Oficio Ordinario Alcaldía N°1332 de fecha 04 de marzo de 2019 que solicita formalmente Informe favorable, requerido por el Artículo 59° de la LGUC (Ley 19.939), para dar cumplimiento a lo establecido en las normas legales y fijar las condiciones y normas urbanísticas aplicables al predio Rol 785-30.

El oficio Ordinario N°141 de fecha 21 de enero de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, donde emite informe favorable al cambio de condiciones, para lo cual se solicita dictar decreto alcaldicio con el fin de que le sean asignadas al inmueble Rol 785-30 de Rancagua, las condiciones de uso de la Zona R2.

A lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en Oficio Ordinario N° 599 de fecha 08 de abril de 2019, que remite copia de informe técnico emitido en Ord. 141 del 21.02.2019.

Lo establecido en la Circular DDU N° 279 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su numeral 4.3 que indica "Las circulaciones, plazas y parques incorporadas en un plan regulador aprobado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.331. y cuyas declaratorias hubiesen caducado por aplicación del antiguo artículo 59°, establecido por la Ley 19.939, antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.791, se entienden que caducaron de pleno derecho y no son parte del objeto del artículo transitorio en comento. Y Lo estableció en el Artículo 59° de la LGUC, (Ley 19.939) que indicó, Vencidos dichos plazos, caducará automáticamente la declaratoria de utilidad pública y todos sus efectos. Las nuevas normas urbanísticas aplicables a dichas áreas deberán ser fijadas dentro del plazo de seis meses, contado desde la caducidad de la declaratoria, por la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio, previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno.

Debido a lo anteriormente expuesto y en virtud de la Ley 19.939 y del DFL 458 de 1975, Ley general de Urbanismo y Construcciones, vengo a solicitar la dictación del decreto que Asigne las condiciones de la Zona R2 establecidas en el artículo 29° de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Rancagua, a la zona que no cuenta con condiciones por haber caducado la zona EQ-PU2 del Predio Rol 785-30, se incorpore la corrección en plano respectivo y se notifique a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

2. La Minuta N° 1209, de 7 de mayo del 2019, de Administración Municipal, y

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Exento N° 1090, de fecha 28 de julio de 1999, Decreto Exento N° 2569, de fecha 14 de octubre del 2009, Decreto Exento N° 0771, de fecha 19 de febrero del 2013, Decreto Exento N° 2736, de fecha 23 de julio del 2014, todos de la Municipalidad de Rancagua; Ley 19.939; DFL 458 DE 1975, Ley General de Urbanismo y Construcción, la Resolución N° 1600, de 2008 y la Resolución N° 10, del 2017, ambas de la Contraloría General de la República.

DECRETO

EXENTO Nº
2238 /

I. **ASIGNANSE** las condiciones de la Zona R2 establecidas en el artículo 29° de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Rancagua, a la zona que no cuenta con condiciones por haber caducado la zona EQ-PU2 del Predio Rol 785-30, de la comuna de Rancagua.

II. **INCORPORESE** la corrección en Plano Regulador Comunal.

III. **NOTIFÍQUESE** el presente Decreto de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N° 19.880, a la **Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo** y a don **Alfonso Hernán Ferrer Jofré**, domiciliado en Sargento José Bernardo Cáceres 340, Rancagua, Código Postal 2840314.

IV. **PUBLÍQUESE** en la Pagina Web Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Por orden del señor Alcalde.

(FDO) DANIEL GAETE VILLAGRA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

ALFREDO PARRA ARCAYA, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

ALFREDO PARRA ARCAYA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

APA/irr.

IDDOC/283619

Distribución:

Secretaría Municipal, Control, Asesoría Urbana, Asesoría Jurídica, Dirección de Obras Municipales, Interesado (Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, con domicilio en Brasil N° 912, Rancagua), Interesado (Sargento José Bernardo Cáceres 340, Rancagua, Código Postal 2840314), Pág. Web Municipal.